



## Resolución Directoral N° 000017292026

Tocache, 25 MAYO 2026

**VISTO**, el Memorando N° 0542-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 14 de mayo de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00005-2023-0-2209-JM-CI-01; a favor de **IVAN ELMER RIVADENEYRA COTERA**, identificado con DNI N° 22961573, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento ochenta (180) folios útiles, y;

### CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, el accionante **IVAN ELMER RIVADENEYRA COTERA** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00005-2023-0-2209-JM-CI-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 8, de fecha 26 de diciembre del 2024, emitida por el Juzgado Civil de la Provincia de Tocache, que resolvió declarar FUNDADA la demanda interpuesta por **IVAN ELMER RIVADENEYRA COTERA**, en contra de los demandados UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE, **ORDENO**, que la entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emita nueva resolución administrativa en la que se disponga el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante en calidad de docente nombrado a Ivan Elmer Rivadeneyra Cotera, desde el 19 de abril de 1993 [fecha en que se encontraba vigente la Ley N° 25212, que modificó la Ley N° 24029] hasta el 25 de noviembre de 2012 por entrar en vigencia la Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial", que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212. Además, a Ivan Elmer





## Resolución Directoral N° 00001729 2026

Rivadeneira Cotera, como profesor contratado, en los siguientes periodos: i) Desde el 18 de abril de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1991 y, Desde el 06 de abril de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1992; con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de la Provincia de Mariscal Cáceres confirma la sentencia contenida en la resolución número **OCHO** de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil veinticuatro, emitido por el Juez Especializado Civil de la Provincia de Tocache, que resuelve; declarar FUNDADA la demanda interpuesta por IVAN ELMER RIVADENEYRA COTERA contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, y otros, sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDENO que la entidad demandada UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE, emita nuevas resoluciones administrativas, DISPONIENDO el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante en calidad de docente nombrado a Ivan Elmer Rivadeneira Cotera se dispuso el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante en calidad de docente nombrado en el siguiente periodo: **Desde el 19 de abril de 1993** (fecha de nombramiento del actor como docente) **hasta el 25 de noviembre del 2012** (Por entrar en vigencia la Ley N° 29444 — Ley de Reforma Magisterial" que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212; más intereses legales.



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **3518-2025-GRSM/DRE** de fecha 30 de octubre del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° **00005-2023-0-2209-JM-CI-01**, a favor de IVAN ELMER RIVADENEYRA COTERA, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante en calidad de docentes nombrado **IVAN ELMER RIVADENEYRA COTERA** por los periodos de i) Desde el 19 de abril de 1993 (fecha de nombramiento del actor como docente) hasta el 25 de noviembre de 2012 (por entrar en vigencia la Ley N° 29444 — Ley de Reforma Magisterial que deroga la Ley N° 24029 y la Ley N° 25212; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 26 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 16 de fecha 14 de abril de 2026, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 11.

Que, con Nota informativa N° **002-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 8 de enero 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución



## Resolución Directoral N° 000017292026

de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° **037-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de fecha 11 de mayo del 2026,



De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, a favor del demandante **IVAN ELMER RIVADENEYRA COTERA**, identificado con DNI N° **22961573**, recaídos en el expediente judicial N° **00005-2023-0-2209-JM-CI-01**, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, **desde el 19 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012**, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se informa mediante informe N° **0037-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, el monto de los devengados la suma de **Sesenta y cuatro mil trescientos nueve con 14/100 Soles (S/ 64,309.14)**, e interés legal el monto de **Treinta y seis mil cuatrocientos doce con 16/100 soles (S/ 36,412.16 )**, asciendo un total de **Cien mil setecientos doce con 29/100 soles (S/**



## Resolución Directoral N° 000017292026

Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00005-2023-0-2209-JM-CI-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° Dieciséis (16), de fecha 14 de abril del 2026, del Juzgado Civil con sede en Tocache; requiere a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache a fin de que cumpla con lo ordenado en resolución ocho (sentencia); para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remitió la liquidación del beneficio cuantitativo presentado en el informe N° 0037-2026- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 11 de mayo 2026, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Sesenta y cuatro mil trescientos nueve con 14/100 Soles (S/ 64,309.14)**, e interés legal el monto de **Treinta y seis mil cuatrocientos doce con 16/100 soles (S/ 36,412.16 )**, asciendo un total de **Cien mil setecientos doce con 29/100 soles (S/ 100,712.29)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de abril 1993 hasta el 11 de noviembre 2012, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Es preciso indicar referente a la resolución N° 8 del 26 de diciembre del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral







## Resolución Directoral N° 00001729 2026

100,712.29), siendo **FUNDADA LA DEMANDA** mediante sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 26 de diciembre del 2024, emitida por el Juzgado Civil de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 16 de fecha 14 de abril de 2026, emitida por el Juzgado de Civil sede Tocache.



| Apellidos y Nombres del Demandante | N° Resolución RDR         | N° de Expediente Judicial  | Periodo                                                        | Devengados S/ | Interes Legal S/ | TOTAL S/      |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| RIVADENEYRA COTERA, IVAN ELMER     | Resol. 3518-2025-GRSM/DRE | 00005-2023-0-2209-JM-CI-01 | desde el 19 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012 | S/ 64,309.14  | S/ 36,412.16     | S/ 100,721.29 |

**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

**ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAPUR CAMPOS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL  
EATR/AJ  
VGER/ GRRHH

